



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO



SETTORE TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 991 del 24/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 104 del 18/06/2026

PROPOSTA N. 1778 del 18/06/2026

OGGETTO: PNRR M5C2I2.3. (PINQuA). Liquidazione del servizio di verifica del progetto esecutivo relativo all'intervento di "Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali". CUP C81B21003520001. CIG B6D511CC9A.

IL DIRIGENTE

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
- il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei contratti pubblici» (di seguito, *"Codice dei Contratti"*);
- il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per la parte ancora vigente;
- il D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare» del PNRR che prevede di «realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità. L'investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di *housing* sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati; III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano.»;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche

amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

- il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
- il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) »;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 con il quale sono state stabilite le Procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 474 del 27 ottobre 2020 e successive modifiche e integrazioni con il quale, ai sensi del comma 439 dell’articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019 è stata istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile l’Alta Commissione per provvedere all’esame delle proposte presentate dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 438, della legge n. 160 del 2019 e all’esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al citato comma 438, un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento, da approvarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 15870 del 17 novembre 2020 con il quale sono state indicate le modalità e tempi di presentazione delle Proposte;

CONSIDERATO che l’amministrazione di LAMEZIA TERME ha partecipato al bando PINQuA di cui al succitato decreto interministeriale 395/2020, presentando apposita proposta;

CONSIDERATO che con Delibera n. 92 del 15/04/2021 - del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta è stato approvato il progetto definitivo denominato “Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali (mercato, parco urbano, aree sportive, verde) con percorsi storico culturali”, per un importo complessivo di euro 8.645.132,99;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target nel quale il Programma è inserito nella Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 per un importo complessivo di € 2.800.000.000,00, di cui 477 milioni di Euro di risorse nazionali, con un’attuazione prevista per il periodo 2021-2026;

ATTESO che tutte le proposte presentate in risposta al decreto MIMS sono state inserite quali interventi a valere sulle risorse PNRR ai sensi del decreto di cui al punto precedente;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 383 del 7 ottobre 2021, relativo al finanziamento del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare con il quale è approvato l’elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati dal PNRR, in esito ai lavori dell’Alta Commissione, nei limiti delle risorse disponibili;

VISTO, in particolare, che il richiamato DM 383/2021 ha stabilito che, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso sul sito istituzionale del Ministero ai sensi dell’art. 32 comma 1 della legge n. 69/2009, gli stessi enti accettino i nuovi termini recati dal PNRR;

VISTO il Decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS) del 29 dicembre 2021, n. 17524 di ammissione definitiva al finanziamento delle proposte pilota PINQuA;

ATTESO con il suddetto Decreto Direttoriale n. 17524/2021, come riportato nell’Allegato A dello stesso decreto (per le proposte “Pilota”), è stata ammessa in via definitiva a finanziamento la Proposta presentata dal Comune di Lamezia Terme, identificata con ID 580;

CONSIDERATO che l’amministrazione di LAMEZIA TERME, per quanto indicato al punto precedente è risultata beneficiaria del contributo per eseguire le opere previste nelle proposte inviate e risultate finanziate ai sensi del succitato programma PINQuA, accettando i nuovi termini previsti dal PNRR;

ATTESO che l’amministrazione di LAMEZIA TERME in qualità di beneficiario, risulta soggetto attuatore degli interventi risultati ammessi a contributo, tra i quali vi è l’intervento ID 2388, C.U.P.

C81B21003520001, denominato “Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali (mercato, parco urbano, aree sportive, verde) con percorsi storico culturali”;

ATTESO che in data 1 marzo 2022 è stata sottoscritta apposita convenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi alla proposta ID -580 (PINQuA) tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili –Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali –Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali (Amministrazione Titolare) e il Comune di Lamezia Terme (Soggetto Beneficiario);

RILEVATO che con determinazione dirigenziale R.G. n. 288 del 06/04/2022 il Comune di Lamezia Terme ha stabilito:

- a) di avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. “INVITALIA” quale Centrale di Committenza, affinché quest’ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., proceda, per conto del Comune di Lamezia Terme, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura per l’aggiudicazione di Accordi Quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori (OS24) e servizi di ingegneria e architettura (E.19) per la rigenerazione di aree e spazi pubblici nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;
- b) di prendere atto e di approvare la documentazione di gara, predisposta e trasmessa alla stazione appaltante da parte INVITALIA, per l’indizione delle procedure di interesse, ritenendola coerente con gli impegni assunti convenzionalmente con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- c) di ricorrere, pertanto, agli Accordi Quadro stipulati da INVITALIA al fine dell’affidamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli interventi a valere sul Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA), di propria competenza;

DATO ATTO che in data 11 aprile 2022 INVITALIA ha proceduto a pubblicare il “Bando di gara per l’aggiudicazione di Accordi Quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori (OS24) e servizi di ingegneria e architettura (E.19) per la rigenerazione di aree e spazi pubblici” (di seguito “Procedura di gara”) ai fini di attuare vari interventi compresi nel Programma PINQuA finanziati dal PNRR, tra cui l’intervento in esame denominato “Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali (mercato, parco urbano, aree sportive, verde) con percorsi storico culturali”, compreso nel Lotto geografico 5 – Calabria;

CONSIDERATO che con Decreto del Ragioniere generale dello Stato del 26 maggio 2023, n. 159, dell’articolo 8-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per gli interventi relativi ad opere finanziate con le risorse previste dal PNRR, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell’articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stato disposto l’assegnazione del Fondo per l’avvio di opere indifferibili nella misura del 20 per cento dell’importo già attribuito con i provvedimenti di assegnazione;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale del Settore Tecnico R.S. n. 175 del 01/12/2023 (R.G. n. 1314 del 07/12/2023):

- è stato approvato il quadro economico aggiornato per un importo complessivo pari ad euro 10.374.159,48;
- è stato preso atto dell’Accordo Quadro stipulato da INVITALIA, ai sensi degli artt. art. 37 co. 7 e 38 del D.Lgs. 50/2016, relativo alla “Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori (OS24) e servizi di ingegneria e architettura (E.19) per la rigenerazione di aree e spazi pubblici”, per il Lotto Geografico 5 -Calabria- Sub-Lotto Prestazionale 4 – Lavori in Appalto Integrato – Cluster *AQ4 Lamezia Terme 2* con il quale sono stati assegnati al CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL i lavori in appalto integrato, per la Proposta ID 580 - Intervento ID 2388;
- sono stati affidati, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, co. 5, e all’art. 33, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 all’impresa CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL i lavori in appalto integrato dell’intervento denominato “Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali (mercato, parco urbano, aree sportive, verde) con percorsi storico culturali”, compresi i servizi

tecnici di progettazione e coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed i progettisti indicati ai fini dell'esecuzione del contratto sono Advanced Engineering, SBG Architetti, Dott. Geol. Fabrizio Bigioli e Arch. Giacomo Banfi;

DATO ATTO che:

- in data 24/01/2025 è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della Legge n. 241/1990, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis, Legge n. 241/1990, con le modalità previste dall'art. 13 del D.L. n.76/2020, come modificato dall'articolo 14, c. 8 lett. b) del D.L. n.13/2023, per l'acquisizione dei pareri e nulla osta necessari a dare perfetta esecuzione all'intervento oggetto di finanziamento;
- con Determinazione dirigenziale R.G. n. 696 del 12/05/2025 è stata dichiarata la conclusione con esito positivo della Conferenza di Servizi;

CONSIDERATO che:

- l'importo complessivo del sopra indicato quadro economico (Proposta ID 580 Intervento ID 2388), pari a euro 10.374.159,48, trova copertura finanziaria sul capitolo 3869 piano dei conti 2.02.01.02.003 - bilancio 2025/2027 nell'ambito delle risorse assegnate con il Decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS) del 29 dicembre 2021, n. 17524 e con Decreto del Ragioniere generale dello Stato del 26 maggio 2023, n. 159;
- in data 13/12/2022 con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 0094780 INVITALIA ha trasmesso l'Accordo Quadro, unitamente a tutta la documentazione di gara, inclusi i provvedimenti di aggiudicazione, relativo alla Procedura di gara, per il Lotto Geografico 5 – Calabria - Sub-Lotto Prestazionale 2 – Servizi di verifica della progettazione – Cluster AQ4 Lamezia Terme 2, di seguito (*"AQ4 Lamezia Terme 2"*);
- dal suddetto Accordo Quadro si evince che l'assegnatario del "cluster" è la società CONTECO CHECK S.R.L., iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. MI - 1447764, Codice fiscale e Partita IVA n. 11203280158, (di seguito "O.E."), che ha offerto un ribasso del 60,22000%;
- in data 13/05/2025 è stato emesso in favore dell'O.E., assegnatario del summenzionato *"AQ4 Lamezia Terme 2"*, e trasmesso con i relativi allegati con protocollo n. 38605 del 13/05/2025, l'Ordine di Attivazione (ODA) del contratto specifico per i Servizi di verifica della progettazione relativi all'intervento ID 2388;
- con nota del 15/05/2025, acquisita al protocollo n. 40053 del 19/05/2025 l'O.E. ha restituito l'Ordine di Attivazione (ODA), debitamente compilato e sottoscritto;

DATO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale del Settore Tecnico R.S. n. 76 del 31/05/2025 (R.G. n. 874 del 04/06/2025) è stato preso atto dell'Accordo Quadro relativo alla Procedura di gara, gestita da INVITALIA per il Lotto Geografico 5 – Calabria - Sub-Lotto Prestazionale 2 – Servizi di verifica della progettazione – Cluster AQ4 Lamezia Terme 2, di seguito (*"AQ4 Lamezia Terme 2"*) con relativo impegno di spesa in favore dell'assegnatario del "cluster" CONTECO CHECK S.R.L. cui sono stati affidati il servizio di verifica della progettazione esecutiva dell'intervento denominato "Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali (mercato, parco urbano, aree sportive, verde) con percorsi storico culturali", ID 2388, C.U.P. C81B21003520001, per un importo complessivo pari ad euro 32.405,71, di cui euro 25.540,44 per la prestazione professionale, euro 1.021,62 per oneri previdenziali al 4% ed euro 5.843,65 per IVA al 22%;
- in data 12/06/2025 il RUP/DEC, Ing. Massimo Raso, ha disposto, con effetto immediato, l'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 19 del DM 49/2018 e art. 8, c. 1 lett. a) della L. 120/2020, e la formale consegna della fase di esecuzione del servizio di verifica della progettazione esecutiva, come da verbale redatto in pari data e sottoscritto senza riserve dall'Appaltatore CONTECO CHECK S.R.L.;
- che con nota acquisita al protocollo 77298 in data 07/10/2025 la società di verifica CONTECO CHECK S.R.L. ha trasmesso il Rapporto di Controllo Finale del 06/10/2025 di verifica del progetto esecutivo dell'intervento di "Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani

sociali (mercato, parco urbano, aree sportive, verde) con percorsi storico culturali”, in cui si attesta la conformità del progetto;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 271 del 08/10/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato “Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali (mercato, parco urbano, aree sportive, verde) con percorsi storico culturali”, ID 2388, C.U.P. C81B21003520001, redatto, nell'ambito dell'affidamento dei lavori in appalto integrato, dai progettisti indicati dall'impresa CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL ai fini dell'esecuzione del contratto;
- il contratto specifico tra il Comune di Lamezia Terme e la società CONTECO CHECK S.R.L. con sede legale in Assago (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 2, Palazzo C2, c.a.p. 20057, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. MI – 1447764, C.F./P.IVA 11203280158, è stato stipulato in data 28/05/2026 in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e registrato al protocollo dell'Ente con n. 45064 del 28/05/2026;

VISTE le Condizioni Generali di Invitalia allegate all'OdA sottoscritta con l'O.E. ed approvata con Determinazione dirigenziale R.S. n. 76 del 31/05/2025 (R.G. n. 874 del 04/06/2025);

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 29 delle Condizioni Generali allegate all'ODA e ai sensi dell'art.12 del contratto specifico stipulato in data 28/05/2026, il pagamento dei corrispettivi è effettuato previa emissione di regolare fattura mediante bonifico bancario sui conti correnti ivi indicati e dedicati, in via esclusiva, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari trasmessa in data 13/03/2026 dalla società CONTECO CHECK S.R.L.;

CONSIDERATO che è pertanto esigibile da parte della società CONTECO CHECK S.R.L. il compenso pari ad euro 25.540,44 , oltre oneri previdenziali pari al 4% e IVA di legge, relativo al servizio di verifica del progetto esecutivo dell'intervento denominato “Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali (mercato, parco urbano, aree sportive, verde) con percorsi storico culturali”, ID 2388, C.U.P. C81B21003520001;

VISTA la fattura n. 206/PA del 09/06/2026, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 48176, di importo pari ad euro 32.405,71 , di cui imponibile euro 25.540,44 , oneri previdenziali euro 1.021,62 ed IVA 22% pari ad euro 5.843,65 , emessa dalla società CONTECO CHECK S.R.L. (C.F./P.IVA 11203280158) a saldo della prestazione per l'espletamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva dell'intervento summenzionato;

DATO ATTO che:

- tramite l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot. INPS_50826565, avente validità fino alla data del 18/09/2026, è stata verificata la posizione regolare della società CONTECO CHECK S.R.L. (C.F./P.IVA 11203280158) con riferimento al versamento dei contributi a favore degli enti previdenziali INPS ed INAIL;
- è stato acquisito il documento di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA con n. prot. 0887392 del 28/05/2026, valido per i successivi quattro mesi dalla data di rilascio, in cui si attesta la regolarità contributiva della società CONTECO CHECK S.R.L. (C.F./P.IVA 11203280158);

VISTO il certificato di regolare esecuzione del servizio redatto dal RUP in data 16/06/2026 che attesta la regolare esecuzione del servizio di verifica della progettazione esecutiva dell'intervento denominato “Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali (mercato, parco urbano, aree sportive, verde) con percorsi storico culturali”, ID 2388, C.U.P. C81B21003520001, da parte della società CONTECO CHECK S.R.L. e liquida il credito dell'appaltatore pari ad euro 25.540,44 , oltre oneri previdenziali ed IVA di legge;

RICHIAMATI gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;

PRECISATO altresì che l'importo complessivo pari a euro 32.405,71 per l'esecuzione del servizio in oggetto trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 3869 bilancio 2025/2027, piano dei conti

2.03.01.02.003, come da determinazioni del Dirigente del Settore Tecnico R.S. n. 175 del 01/12/2023 (R.G. n. 1314 del 07/12/2023) e R.S. n. 76 del 31/05/2025 (R.G. n. 874 del 04/06/2025);

DATO ATTO che:

- per l'intervento di cui in oggetto è stato acquisito il seguente C.U.P. C81B21003520001;
- il CIG dell'Accordo Quadro è il seguente C.I.G.: 91813333AD;
- il CIG del Contratto Specifico è il seguente C.I.G.: B6D511CC9A;
- il RUP è l'Ing. Massimo Raso;

PRESO ATTO CHE ai sensi del comma 2 art. 226 del D.Lgs. n. 36/2023 *"...A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:*

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; ...";

VISTA la proposta della presente determinazione formulata dal RUP;

VERIFICATO il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027 vigente in ordine in ordine all'area di rischio interessata dal provvedimento, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

ACQUISITE la dichiarazione di inesistenza di posizione di conflitto del RUP, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2012, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 42 del Codice dei Contratti;

RITENUTA l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 42 del Codice dei Contratti;

VISTI

- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- il D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto del Comune di Lamezia Terme;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Lamezia Terme;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Lamezia Terme;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028 approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026;
- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026/2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;

DETERMINA

1. **di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** il certificato di regolare esecuzione del servizio redatto RUP in data 16/06/2026 che attesta la regolare esecuzione del servizio di verifica della progettazione esecutiva dell'intervento denominato "Più servizi al territorio: ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali (mercato, parco urbano, aree sportive, verde) con percorsi storico culturali", ID 2388, C.U.P. C81B21003520001, da parte della società CONTECO CHECK S.R.L. e liquida il credito dell'appaltatore pari ad euro 25.540,44 , oltre oneri previdenziali ed IVA di legge;
3. **di approvare e liquidare** la fattura n. 206/PA del 09/06/2026, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 48176, di importo pari ad euro 32.405,71 , di cui imponibile euro 25.540,44 , oneri previdenziali euro 1.021,62 ed IVA 22% pari ad euro 5.843,65 , emessa dalla società CONTECO

CHECK S.R.L. (C.F./P.IVA 11203280158) a saldo della prestazione per l'espletamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva dell'intervento summenzionato;

4. **di versare** la somma di euro 26.562,06 , inclusi oneri previdenziali al 4%, a saldo della fattura n. 206/PA del 09/06/2026, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 48176, emessa a saldo della prestazione in favore della società CONTECO CHECK S.R.L. (C.F./P.IVA 11203280158) sul conto corrente dedicato di cui alla fattura allegata, e **di versare** all'erario l'aliquota IVA pari ad euro 5.843,65 ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 (split payment);
5. **di imputare** la spesa complessiva di euro 32.405,71 , IVA compresa, sul capitolo di spesa 3869, bilancio 2025/2027, piano dei conti 2.03.01.02.003, come da determinazioni del Dirigente del Settore Tecnico R.S. n. 175 del 01/12/2023 (R.G. n. 1314 del 07/12/2023) e R.S. n. 76 del 31/05/2025 (R.G. n. 874 del 04/06/2025);
6. **di dare atto** che per la suddetta spesa si farà fronte con il finanziamento concesso con il Decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS) del 29 dicembre 2021, n. 17524 e con il Decreto del Ragioniere generale dello Stato del 26 maggio 2023, n. 159 per la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" del PNRR che prevede di "realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità;
7. **di dare atto** che:
 - per l'intervento di cui in oggetto è stato acquisito il seguente C.U.P. C81B21003520001;
 - il CIG dell'Accordo Quadro è il seguente C.I.G.: 91813333AD;
 - il CIG del Contratto Specifico è il seguente C.I.G.: B6D511CC9A;
 - il RUP ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 è l'Ing. Massimo Raso;
8. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
10. **di specificare** che il presente provvedimento è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025-2027;
11. **di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013 e art. 42 D.Lgs. n. 50/2016), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
12. **di dare atto** che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
13. **di trasmettere** copia della presente, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, D.lgs. 18/08/2000 n. 267, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
14. **di trasmettere** il presente atto di liquidazione al Settore Economico Finanziario con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti di cui agli artt. 184, 4 comma e 185 del D.Lgs. n. 267/2000;
15. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità legale;
16. **di disporre** la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1778 del 18/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente ESPOSITO FRANCESCO in data 18/06/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 104 del 18/06/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	3201	1	1-393-2	CONTECO CHECK SRL	32.405,71

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 24/06/2026.